

1500212-09.2022.8.26.0411

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LUCIANA AMSTALDEN BERTONCINI

Comarca: Pacaembu

Foro: Foro de Pacaembu

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2148293/2022 - DEL.SEC.ADAMANTINA PLANTÃO, 25305699 - DEL.SEC.ADAMANTINA PLANTÃO, 2148293 - DEL.POL.IRAPURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL DANTAS PERLE e outro

Réu Preso

Prioridade Idoso

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pacaembu

Foro de Pacaembu

1ª Vara

Avenida São João, nº 1361, Pacaembu-SP - cep 17860-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231

SENTENÇA - MANDADO

Processo Digital nº:

1500212-09.2022.8.26.0411

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2148293/2022 - DEL.SEC.ADAMANTINA PLANTÃO, 25305699 - DEL.SEC.ADAMANTINA PLANTÃO, 2148293 - DEL.POL.IRAPURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL DANTAS PERLE e outro

Réu Preso

Prioridade Idoso

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANA AMSTALDEN BERTONCINI

Vistos.

O representante do MINISTÉRIO PÚBLICO denunciou DANIEL DANTAS PERLE e CARLOS BERNARDINO DE SOUZA, devidamente qualificados nos autos, pela prática do crime disposto no artigo 157, §2º, inciso II, c.c. art. 61, alínea 'h', ambos do Código Penal, porquanto em 1º de junho de 2022, por volta das 01h, no cruzamento da Avenida Osvaldo Cruz com a Rua José Flausino Junqueira Neto, Centro, na cidade de Irapuru/SP, Comarca de Pacaembu/SP, teriam subtraído para si, mediante violência e

em comparsa, a quantia de R\$5.000,00 (cinco mil reais) pertencente ao idoso Joaquim Miguel de Souza.

Narra a denúncia que a vítima, idoso, no dia anterior aos fatos havia recebido o valor de R\$5.000,00 em espécie como entrada pela venda de um imóvel. Consta que na data dos fatos, a vítima trazia consigo a bolsa com o dinheiro e ao deixar o bar em que se encontrava, os acusados o seguiram e usando de violência, derrubaram-na e pegaram a bolsa com o dinheiro, evadindo-se do local.

A denúncia foi recebida em 15/06/2022 (fls. 97/98).

Os réus foram citados (fls. 132) e apresentaram resposta à acusação (fls. 102/104 e 150/152).

Em audiência, foi ouvida a vítima, as testemunhas e os réus foram interrogados (fls. 182 e 224).

Houve apresentação de alegações finais na forma de memoriais pelo Ministério Público, oportunidade em que requereu a procedência da ação com a condenação dos réus (fls. 231/242).

A defesa de Daniel pediu a desclassificação para o delito previsto no art. 155, caput, do CP (fls. 246/255).

Por sua vez, a defesa de Carlos requereu a absolvição do acusado (fls. 256/271).

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Autoria e materialidade